



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

CHUYÊN ĐỀ: HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Người trình bày: TS. TRẦN QUỐC TUẤN
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Hồ Chí Minh – 2021



NỘI DUNG

A. KHÁI QUÁT VỀ ĐỐI TÁC BÙ TRỪ TRUNG TÂM (CCP) VÀ CƠ CHẾ BÙ TRỪ, THANH TOÁN CKPS

- I. Sơ lược lịch sử hình thành, vai trò và chức năng của CCP
- II. Mô hình thành viên
- III. Cơ chế bù trừ, thanh toán
- IV. Quản lý rủi ro

B. GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG BTTT TRÊN THỊ TRƯỜNG CKPS OTC

- I. Đặc điểm
- II. Hoạt động bù trừ và thanh toán
- III. Rủi ro và xu thế cải cách

I- SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH , VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CCP



1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CCP

Các mốc lịch sử chính:

- *Thời kỳ cổ đại và trung cổ*: Sản phẩm phái sinh được hình thành với phương thức thanh toán đơn giản bằng thủ công.
- *Năm 1873, CBOT* (Chicago Board of Trade) quyết định thực hiện việc đánh giá khả năng thanh toán của các thành viên, nhất là đối với các thành viên bị nghi ngờ mất khả năng thanh toán. Đồng thời CBOT áp dụng cơ chế ký quỹ ban đầu và ký quỹ thay đổi với quy định chặt chẽ về thời gian thực hiện. Thành viên nào không nộp ký quỹ đúng thời gian quy định sẽ bị coi là mất khả năng thanh toán;

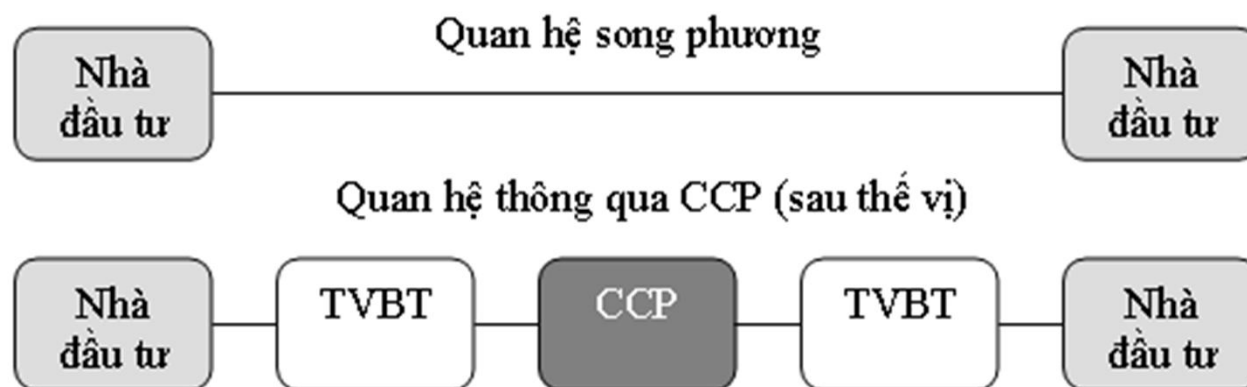


1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CCP

- **Năm 1883**, CBOT thành lập Trung tâm bù trừ với chức năng bù trừ để tính toán ra nghĩa vụ ròng của thành viên, phục vụ cho việc tính ký quỹ và thanh toán hợp đồng. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là CCP theo đúng nghĩa thực sự vì trong trường hợp có TV bị mất khả năng thanh toán, CCP này không có trách nhiệm thanh toán các khoản lỗ phát sinh cho các TV bị liên đới;
- **Năm 1925**, CBOT thành lập Công ty bù trừ giao dịch (Board of Trade Clearing Corporation - BOTCC) với chức năng đầy đủ như các CCP hiện nay đồng thời yêu cầu các TV phải mua cổ phần của BOTCC. Với cơ chế liên đới, chia sẻ rủi ro và có lợi ích gắn bó mật thiết với CCP thông qua vai trò cổ đông đã khiến cho các thành viên cẩn trọng hơn trong giao dịch cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý rủi ro.

2- VAI TRÒ CỦA CCP TRÊN TTCK

- Là người bán của tất cả các người mua và người mua của tất cả các người bán
- Đảm bảo việc thanh toán giao dịch ngay cả trong trường hợp một bên trong giao dịch ban đầu (giao dịch gốc) không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán của nó.





3- CHỨC NĂNG CỦA CCP

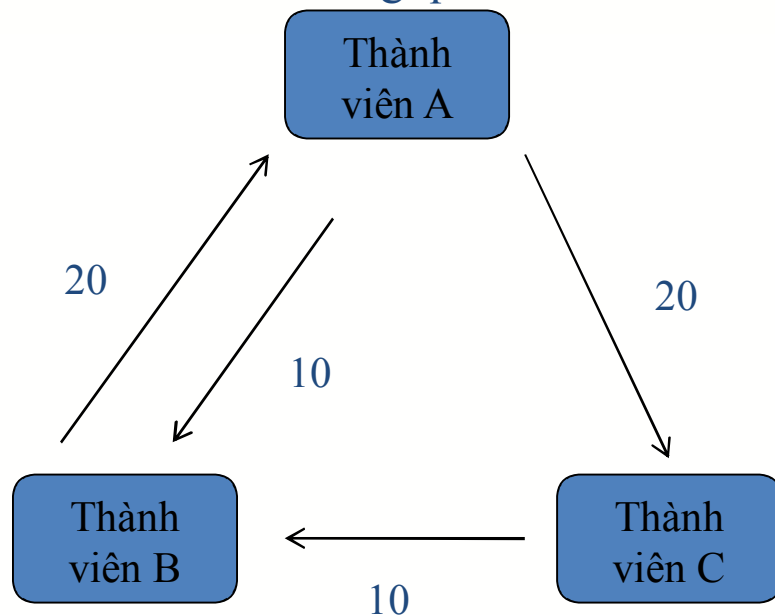
- ❖ **Bù trừ ròng các nghĩa vụ thanh toán:** làm giảm khối lượng và giá trị giao dịch cần thanh toán, giảm chi phí và rủi ro cho thị trường.

- ❖ **Bảo lãnh thanh toán:**
 - Quản lý và kiểm soát việc chuyển giao tài sản.
 - Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giao dịch trong trường hợp TVBT mất khả năng thanh toán.

- ❖ **Quản lý rủi ro:** Xây dựng và áp dụng các biện pháp, cơ chế, quy trình phòng ngừa rủi ro toàn diện.

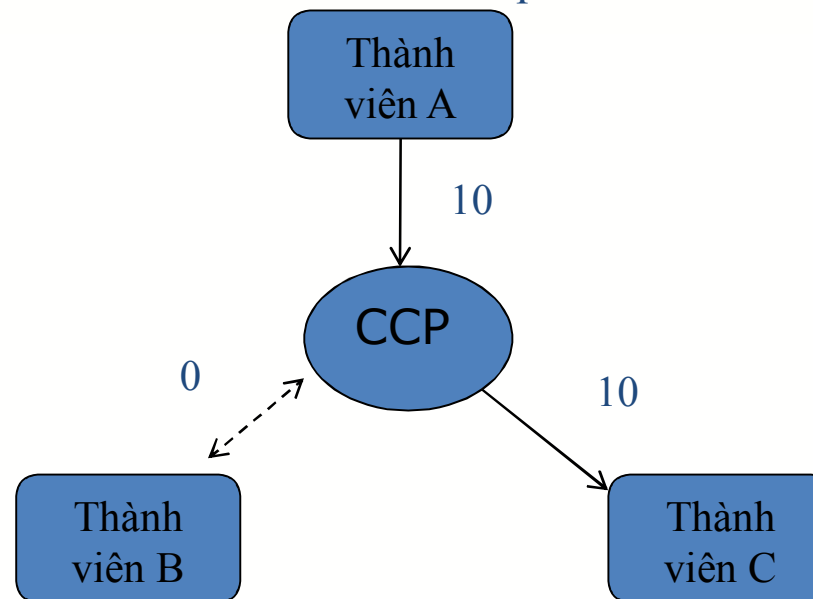
HIỆU QUẢ CỦA BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG QUA CCP

Thanh toán không qua CCP



Tổng giá trị thanh toán: 60

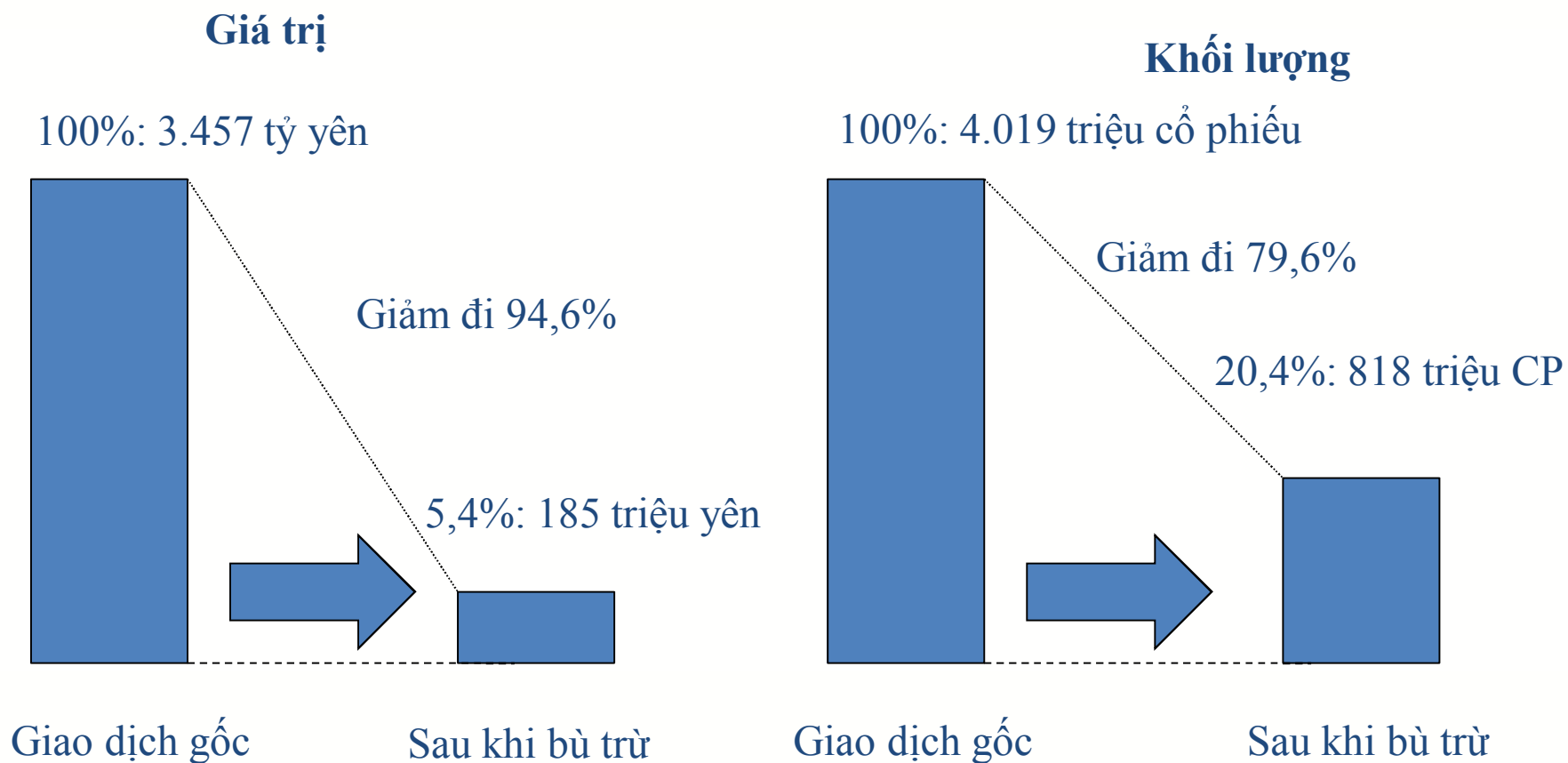
Thanh toán qua CCP



Tổng giá trị thanh toán: 20

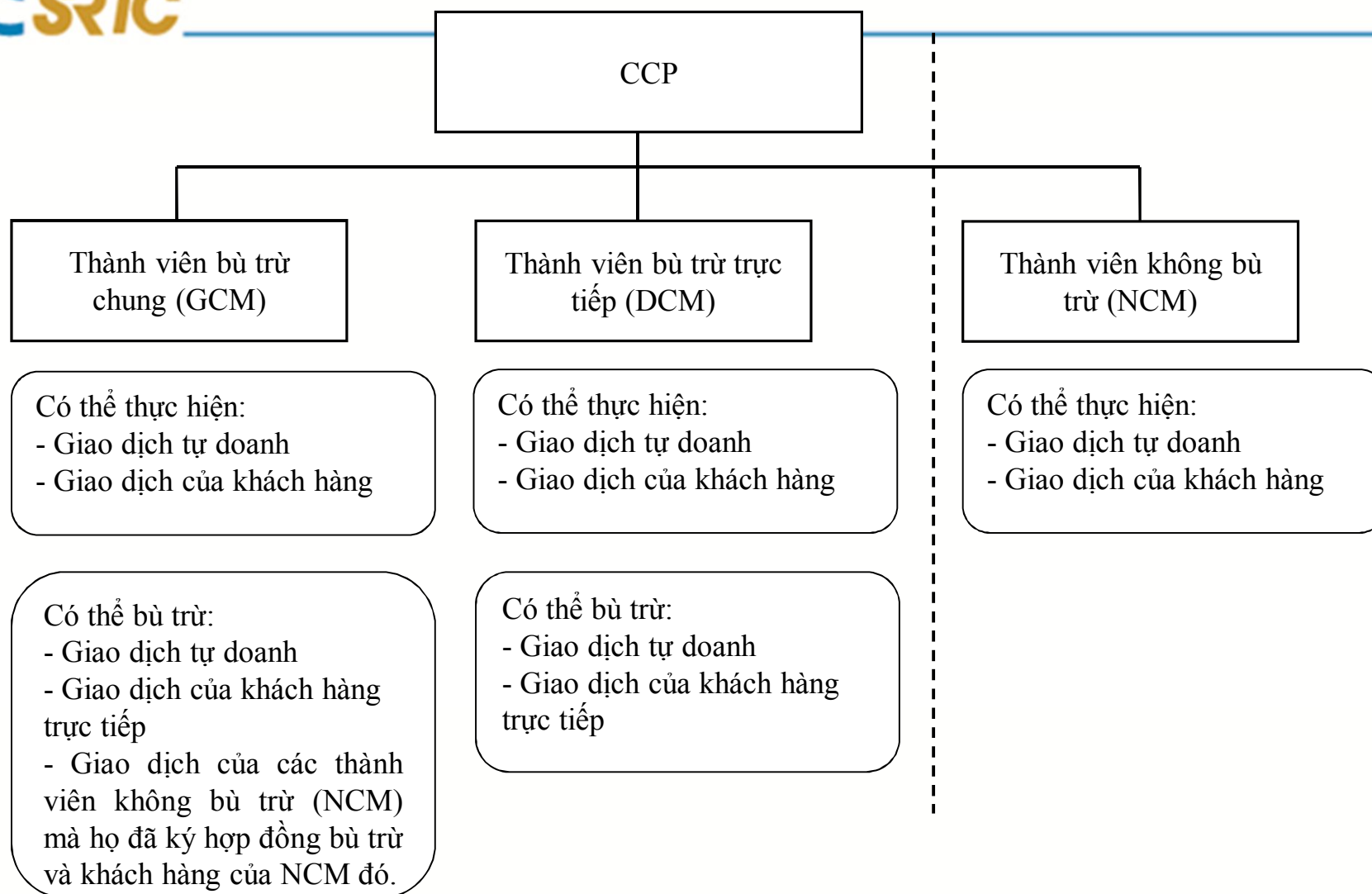
Giảm đi 2/3

VÍ DỤ NHẬT BẢN 2013



Ghi chú: Giá trị và khối lượng thanh toán bình quân/ngày (nguồn NRI Nhật Bản)

II- MÔ HÌNH THÀNH VIÊN CỦA CCP



Một số tiêu chí cơ bản để trở thành thành viên của CCP

1

Tiêu chí tài chính

- Vốn điều lệ
- % vốn khả dụng (% an toàn vốn)
- Không có lỗi trong các năm gần nhất và không có lỗi lũy kế đến thời điểm nộp HS...

2

Hạ tầng hệ thống

- Quy trình nghiệp vụ, quản lý rủi ro, hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu của CCP

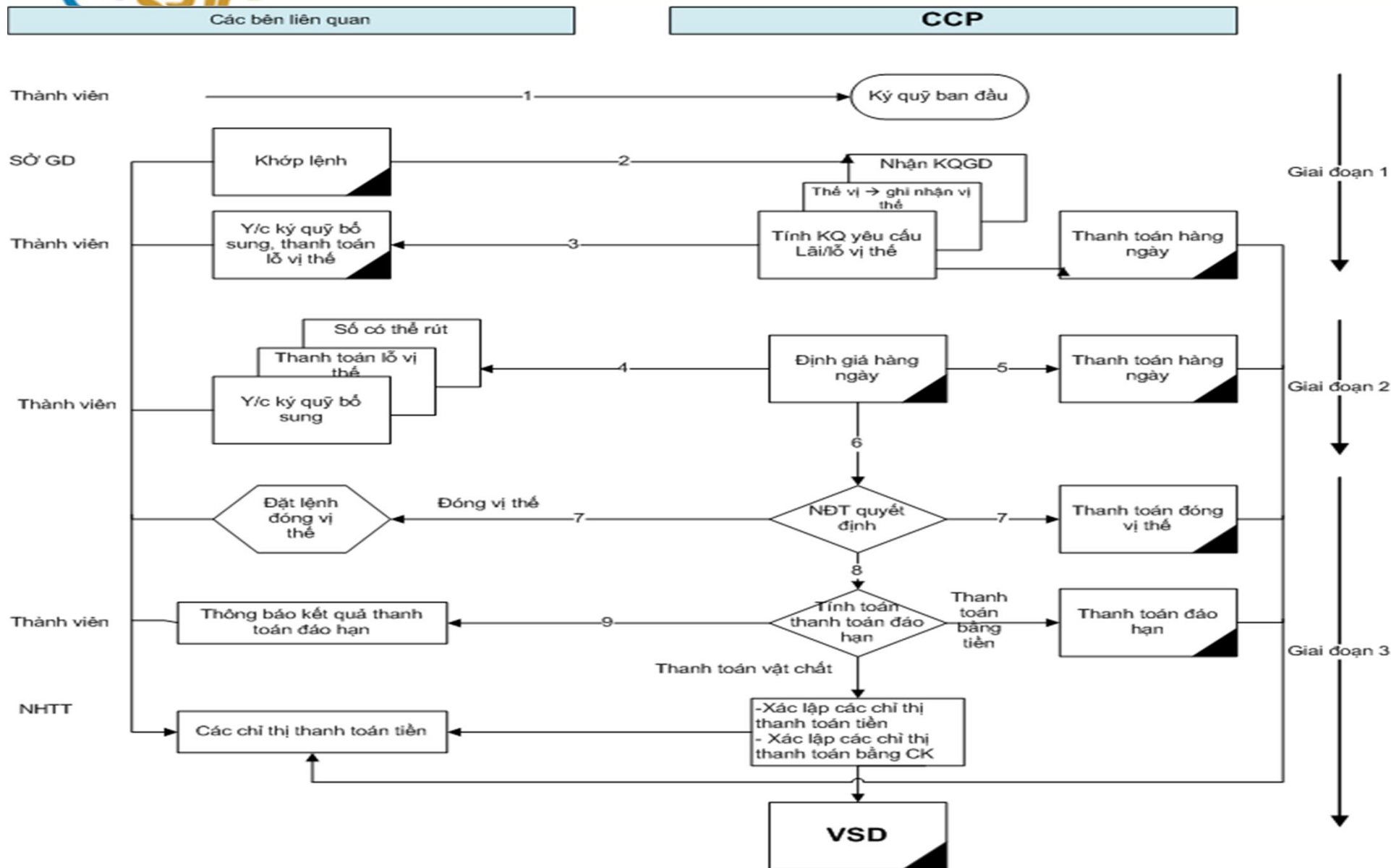
3

Nhân sự

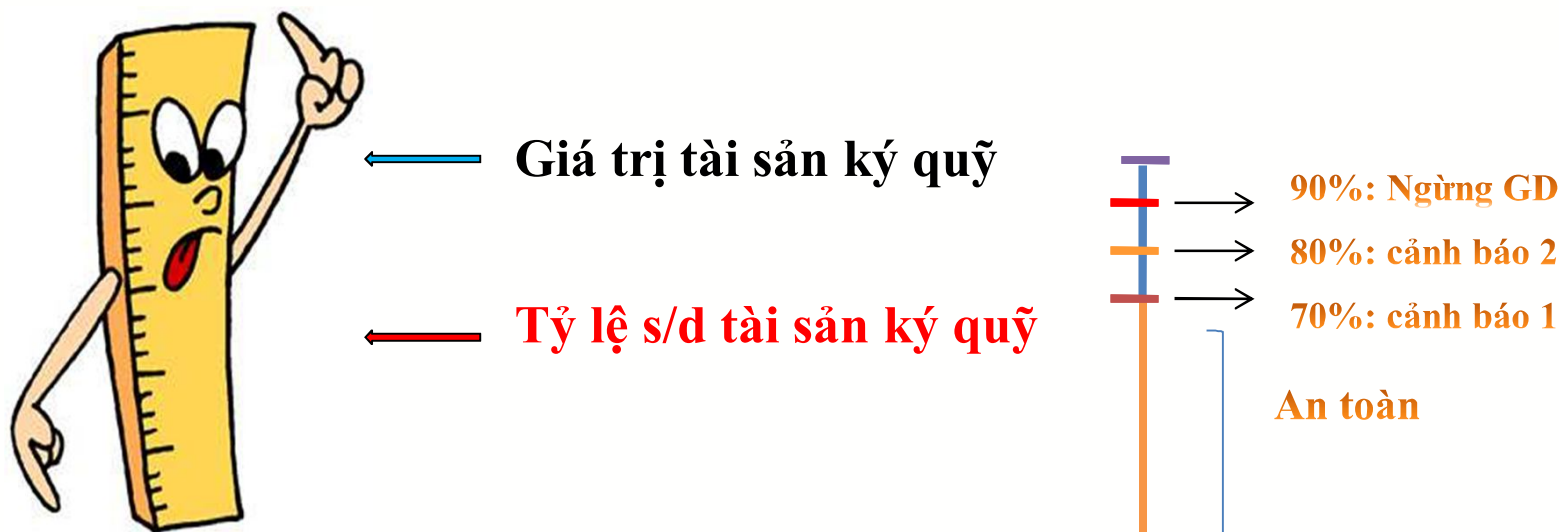
- Yêu cầu lãnh đạo phụ trách và các cán bộ thực hiện hoạt động thanh toán GD CKPS phải có hiểu biết chuyên sâu về CKPS.



III- CƠ CHẾ BÙ TRỪ - THANH TOÁN



KÝ QUỸ VÀ DUY TRÌ KÝ QUỸ



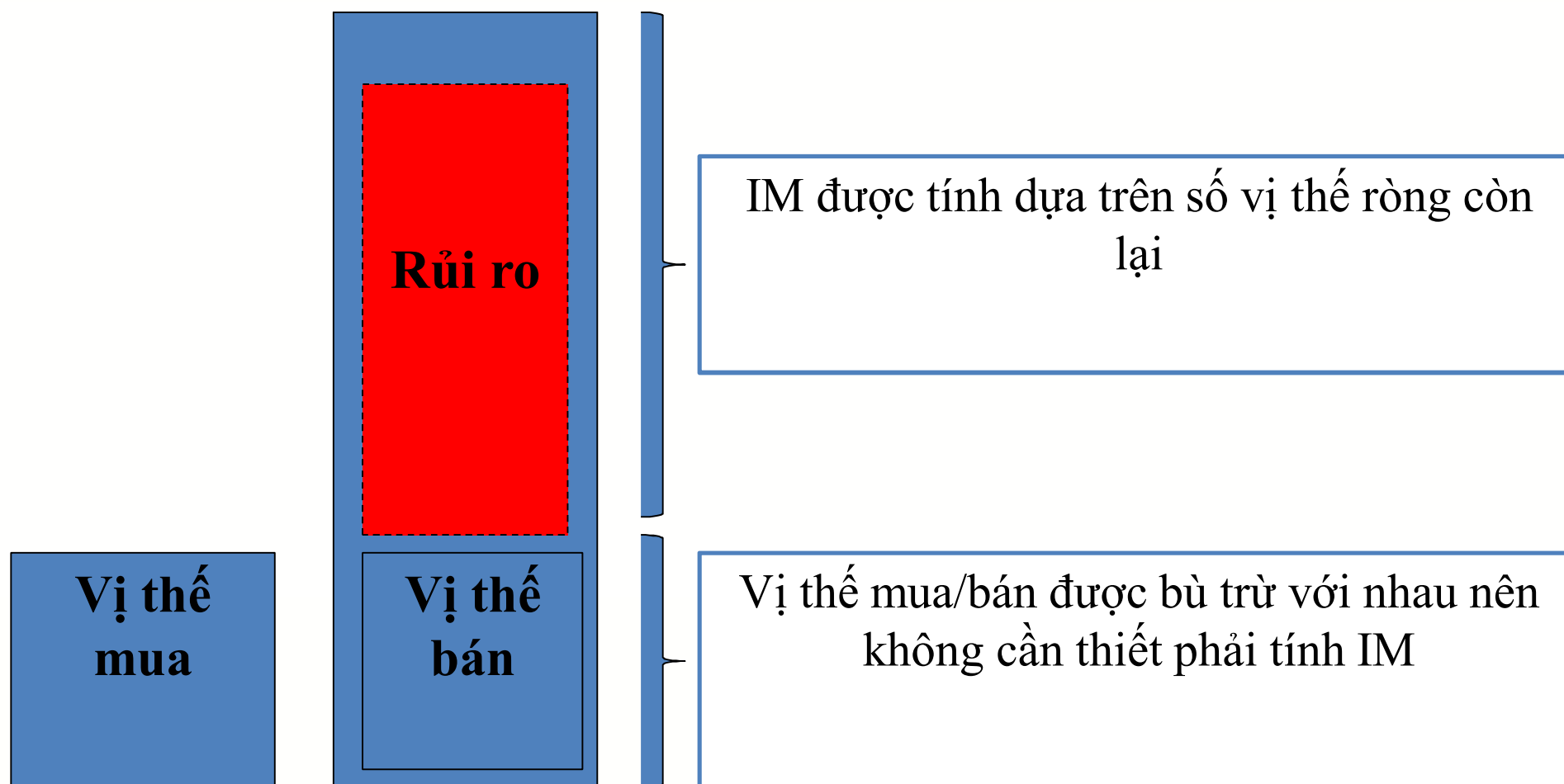
Nếu tỷ lệ sử dụng TSKQ đạt tới các ngưỡng → hệ thống CCP sẽ đưa ra cảnh báo -> hệ thống GD.

Nếu đạt ngưỡng 90% (hoặc ngưỡng khác tùy thuộc VSD quy định) → VSD thông báo Sở ngừng GD cho đến khi:

- NĐT/TVBT nộp bổ sung TSKQ
- NĐT/TVBT đóng bớt vị thế

→ Tỷ lệ thấp hơn ngưỡng cảnh báo → được phép tiếp tục GD.

BÙ TRỪ ĐỂ TÍNH KÝ QUỸ



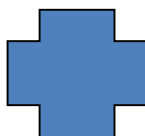


TÍNH KÝ QUỸ CHO THÀNH VIÊN BÙ TRỪ

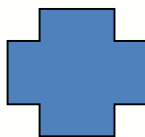
Tổng mức ký quỹ yêu cầu đối với 1 TVBT



Ký quỹ yêu cầu đối với tài khoản tự doanh của TVBT



Ký quỹ yêu cầu đối với tài khoản tạo lập thị trường



Tổng mức ký quỹ yêu cầu đối với các TK của khách hàng của TVBT



MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN KÝ QUỸ

- 1. Ký quỹ ban đầu - Initial Margin:** là việc Nhà đầu tư (NĐT)/ Thành viên bù trừ (TVBT) nộp một khoản tiền và/hoặc tài sản được chấp thuận làm tài sản ký quỹ trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - TVBT phải nộp ký quỹ cho mỗi tài khoản của khách hàng và tài khoản tự doanh của mình cho CCP để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các vị thể chứng khoán phái sinh đứng tên TVBT đó. Ký quỹ do TVBT nộp được quản lý tách biệt theo từng loại hình: tự doanh, khách hàng, thanh toán cũng như được chi tiết đến từng tài khoản bù trừ của các NĐT.
- 2. Giá trị ký quỹ yêu cầu** là mức ký quỹ yêu cầu được tính toán cho một danh mục vị thế mở, nó phản ánh mức lỗ tiềm tàng tối đa có thể xảy ra khi thanh lý một danh mục vị thế trong trường hợp mất khả năng thanh toán.



MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN KÝ QUỸ

3. Ký quỹ bổ sung: là việc nộp một khoản tiền/chứng khoán bổ sung để đảm bảo giá trị tài sản ký quỹ không thấp hơn giá trị ký quỹ yêu cầu;

4. Lệnh gọi ký quỹ (margin call) là việc yêu cầu khách hàng, TVBT thực hiện ký quỹ bổ sung để đảm bảo thực hiện các vị thế mở;

5. Ký quỹ biến đổi (variation margin): là khoản lỗ/lãi chưa thực hiện xác định thông qua việc định giá hàng ngày (mark to market);



ĐỊNH GIÁ HÀNG NGÀY (XÁC ĐỊNH LỖ/LÃI VỊ THẾ)

➤ Tại ngày giao dịch (T)

= (Giá thanh toán cuối ngày T – Giá giao dịch) x Số vị thế x Hệ số nhân HĐ

➤ Hàng ngày (T+1 đến trước ngày GDCC)

= (Giá thanh toán ngày - Giá thanh toán ngày GD trước) x Số vị thế x Hệ số nhân HĐ

➤ Tại ngày đóng vị thế (trước khi đáo hạn)

= (Giá giao dịch đóng vị thế - Giá thanh toán ngày GD trước) x Số vị thế x Hệ số nhân HĐ

➤ Tại ngày giao dịch cuối cùng (TF)

(i) TH đặt lệnh đóng vị thế

= (Giá giao dịch đóng - Giá thanh toán ngày GD trước) x Số vị thế x Hệ số nhân HĐ

(ii) TH duy trì vị thế để thanh toán đáo hạn

= (Giá thanh toán cuối cùng – giá thanh toán ngày TF-1) x Số vị thế x Hệ số nhân HĐ



THANH TOÁN ĐÁO HẠN BẰNG TIỀN

Đội đến ngày đáo hạn: thanh toán bằng tiền

(Giá thanh toán cuối cùng - Giá thanh toán ngày GD trước) x Số vị thế x Hệ số nhân HĐ

IV – QUẢN LÝ RỦI RO



CÁC RỦI RO CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CCP

1. Rủi ro đối tác: là rủi ro CCP phải đối mặt trong trường hợp thành viên của CCP mất khả năng thanh toán gồm: (i) rủi ro chi phí thay thế (ii) rủi ro thanh khoản.
2. Rủi ro Ngân hàng thanh toán: NHTT có thể gặp trục trặc khiến cho khâu thanh toán bị ngừng trệ...
3. Rủi ro pháp lý: Pháp lý không công nhận hoặc hỗ trợ những nguyên tắc và hoạt động của CCP, như trong trường hợp giải quyết phá sản tòa án có thể không thừa nhận quyền thu hồi nợ của CCP đối với tài sản bị thanh lý...
4. Rủi ro hoạt động: Rủi ro hoạt động là những tổn thất không lường trước được phát sinh từ những khiếm khuyết trong hệ thống và quản lý – lỗi do con người, trục trặc trong quản lý hoặc ảnh hưởng từ các nhân tố bên ngoài như thảm họa thiên nhiên, khủng bố... Đặc biệt, sự đổ vỡ của hệ thống công nghệ thông tin sẽ ảnh hưởng tới khả năng giám sát và quản lý rủi ro cũng như hoàn tất nghiệp vụ thanh toán của CCP.

CÁC LỚP PHÒNG VỆ RỦI RO CHO CCP

Vốn chủ sở hữu của CCP

Quỹ dự phòng rủi ro thanh toán

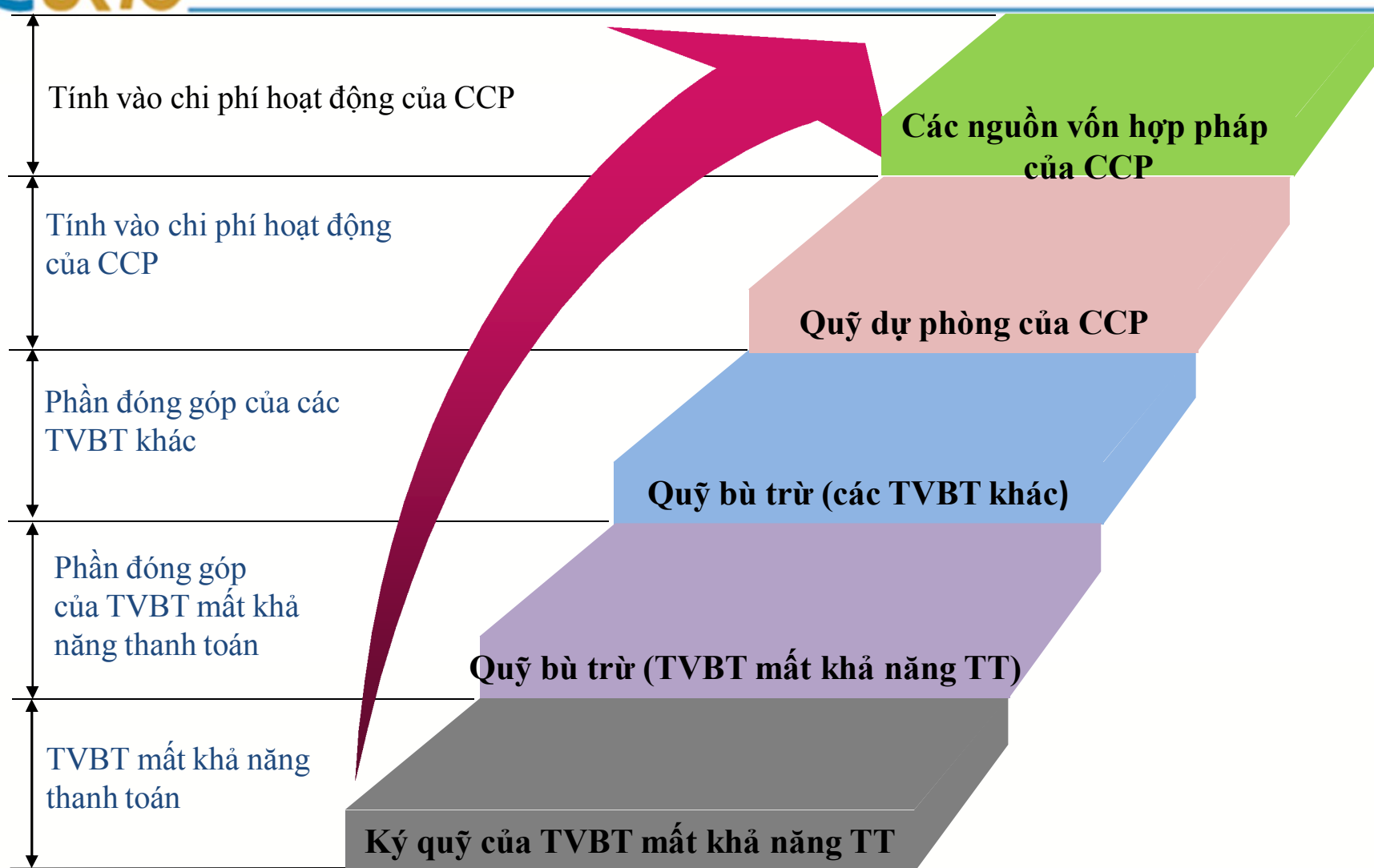
Quỹ bù trừ

Ký quỹ

Giới hạn vị thế

Giám sát tiêu chí TVBT

PHÒNG NGỪA RỦI RO ĐỐI TÁC



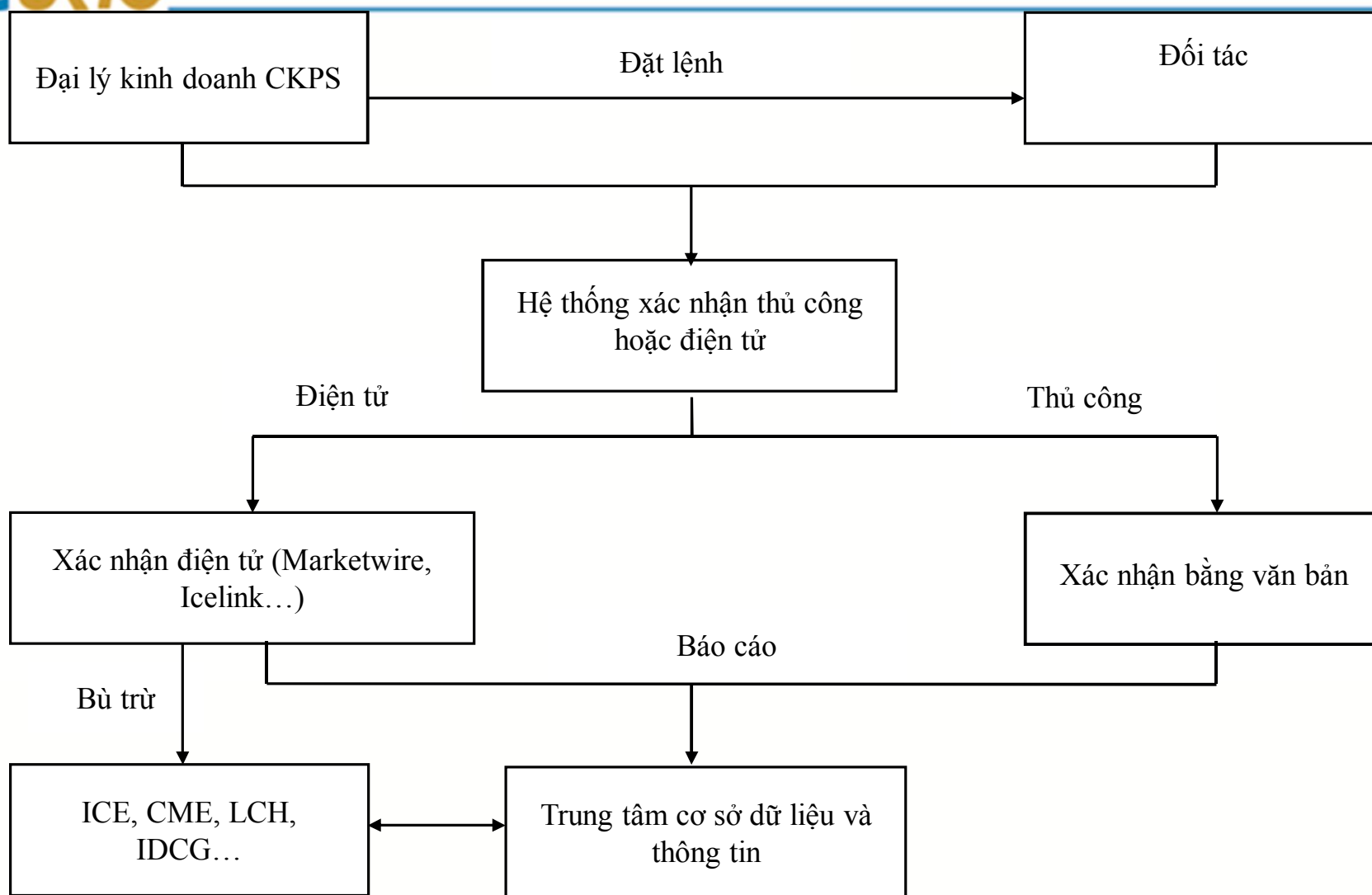
B- GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ THANH TOÁN CKPS OTC



I – ĐẶC ĐIỂM CỦA CKPS OTC

- Các HĐKH trên OTC thường là các Hợp đồng không được chuẩn hóa, không được giao dịch khớp lệnh tại các SGD hoặc thị trường có tổ chức mà được thực hiện theo phương thức thỏa thuận song phương thông qua hệ thống điện thoại, fax hoặc các tổ chức môi giới.
- Các HĐKH OTC thường được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng đơn lẻ do đó được tùy biến, linh hoạt và có tính bảo mật cao.
- Quy mô của thị trường CKPS OTC phát triển mạnh mẽ cho đến trước khủng hoảng tài chính năm 2008. Tính đến năm 2008 tổng giá trị các HĐKH CKPS OTC toàn cầu là khoảng 680 nghìn tỷ USD, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2008 là 535%, bình quân là 33,68%/năm. Do khủng hoảng tài chính nên tốc độ phát triển có chững lại nhưng tính đến tháng 6/2014 giá trị danh nghĩa của các HĐKH OTC toàn cầu vẫn vào khoảng 691 nghìn tỷ USD.

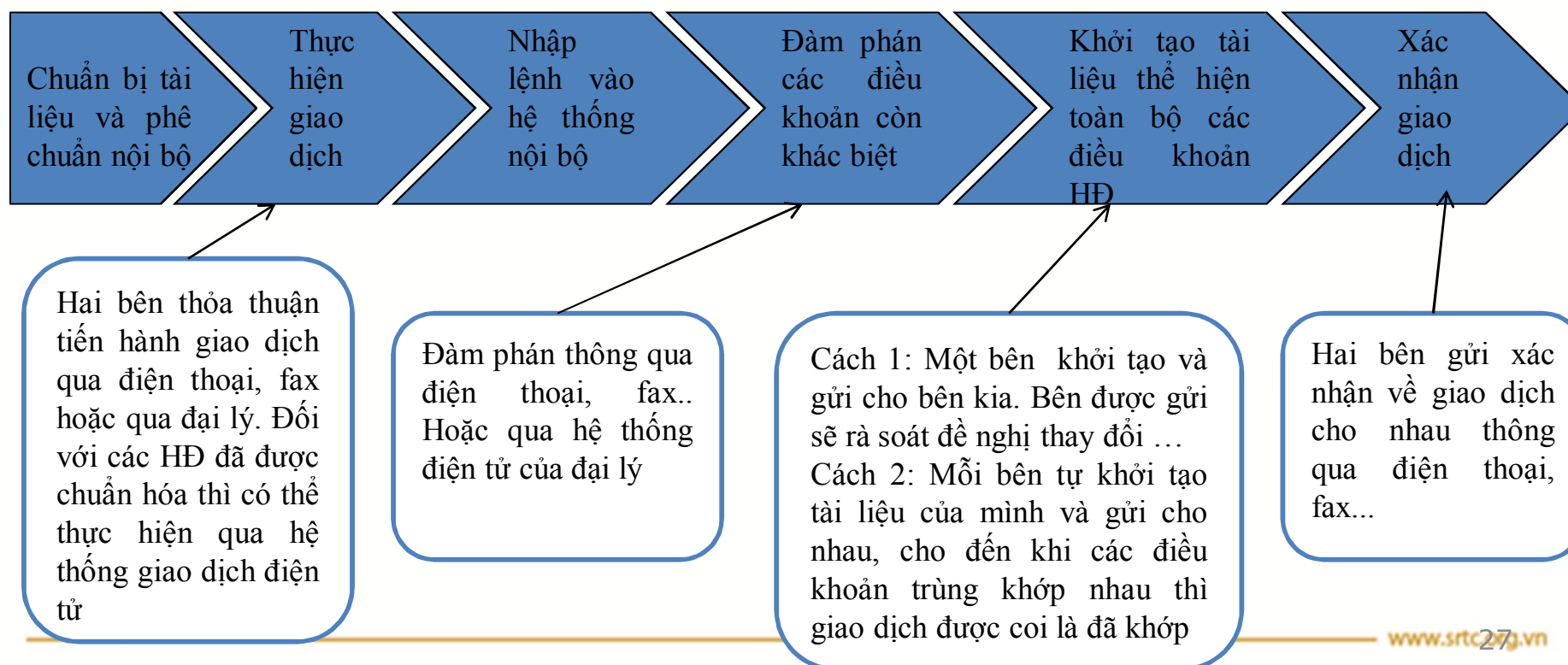
II- Mô hình tổng quát về bù trừ và thanh toán CKPS OTC





Giao dịch và thanh toán CKPS OTC

- Giao dịch HĐKH OTC thường mất khá nhiều thời gian do phải đàm phán về các điều khoản khác biệt.
- Theo LCH.Clearnet (Anh), cuối năm 2009, có đến 45% HĐKH CKPS OTC liên quan đến lãi suất được bù trừ qua LCH.Clearnet (Anh), hầu hết các HĐKH khác đều bù trừ song phương;
- Theo khảo sát của ISDA (International Swap and Derivatives Association), năm 2013, khoảng 65% HĐKH OTC yêu cầu ký quỹ.
- Hoạt động thanh toán của HĐKH OTC thường do hai bên thỏa thuận, có thể thanh toán định kỳ hoặc tại ngày đáo hạn hoặc cả hai.





SO SÁNH 3 HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIAO DỊCH CKPS

Đặc điểm	OTC	OTC bù trừ qua CCP	Giao dịch tập trung
Giao dịch	Song phương	Song phương	Tập trung
Bù trừ	Song phương	Tập trung	Tập trung
Đối tác	Bên mua/bán	CCP	CCP
Đặc điểm sản phẩm	Tùy biến	Chuẩn hóa và thanh khoản	Chuẩn hóa và thanh khoản
Đối tượng tham gia	Tất cả	Đại lý/TVBT có uy tín	TVBT
Độ quan trọng của hoạt động tạo lập thị trường	Cao	Cao	Thấp
Ký quỹ	Theo thỏa thuận song phương	Quy định thống nhất	Quy định thống nhất
Bù đắp rủi ro	VCSH	VSCH và ký quỹ	VCSH và ký quỹ
Độ minh bạch	Thấp	Cao	Cao



III- RỦI RO VÀ XU THẾ CẢI CÁCH TRONG GD CKPS OTC

1. Rủi ro đối với hoạt động giao dịch CKPS OTC:

- Sự không minh bạch về thông tin khiến cơ quan quản lý khó tiếp cận và có thể có được sự đánh giá chính xác về mức độ ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế hoặc TTCK;
- Rủi ro gia tăng đi kèm với việc sử dụng ký quỹ trong giao dịch vì những yếu kém trong quản lý rủi ro của các Đại lý khiến cho việc nắm giữ tài sản ký quỹ dẫn tới những rủi ro về thanh khoản, pháp lý, hoạt động...
- Các Hợp đồng CKPS OTC dễ vấp phải những vấn đề về pháp lý liên quan tới cách diễn giải các điều khoản trong Hợp đồng...

2. Một số vấn đề khác cần quan tâm:

- Nhiều Hợp đồng dư thừa và chồng chéo, nhất là khi các đối tác thường tham gia một HĐ khác để bù trừ hơn là chấm dứt HĐ cũ. Điều này làm cho các cơ quan quản lý không nhận biết được những rủi ro tiềm ẩn có tính hệ thống có thể xảy ra xuất phát từ sự phá sản của 1 bên nào đó.
- Lợi ích của mô hình bù trừ thanh toán qua CCP là rất rõ ràng tuy nhiên các loại CKPS được bù trừ qua CCP đều có tính chuẩn hóa cao. Do đó việc bù trừ thanh toán cho CKPS OTC sẽ gặp nhiều khó khăn;